DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

SEKCE VYHRAZENÝCH STAVEB
Samostatné oddělení staveb pozemních komunikací II
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

Č. ZÁMĚRU ISSŘ:	Z/2026/109718	VYŘIZUJE:	Ing. Jiřina Čížková
Č. ŘÍZENÍ ISSŘ:	R/2026/129986	TEL.:	607 032 053
SPIS. ZN.:	SZ DESU/017644/26	E-MAIL:	jirina.cizkova@desu.gov.cz
Č.J.:	DESU/112/018529/26		

DATUM: 16.06.2026

ROZHODNUTÍ

PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ

Výroková část:

Dopravní a energetický stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 236 stavebního zákona žádost o vydání povolení předčasného užívání stavby, kterou dne 04.06.2026 podal

Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČO 65993390, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha,
které zastupuje HBH Projekt spol. s r.o., IČO 44961944, Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

(dále jen "stavebník"), a po posouzení předčasného užívání stavby:

I. Podle § 238 stavebního zákona

p o v o l u j e

předčasné užívání části stavby

Dálnice D49, stavba 4901 Hulín-Fryšták

v rozsahu SO 327 - RN v km 4,700 vpravo

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 417/5, 417/14, 417/30, 417/31, 506/5, 1467/1, 1480/2, 1480/4, 1480/5 v katastrálním území Třebětice.

Druh a účel stavby:

- Vyhrazená stavba – součást dálnice D49, Vodní dílo - retence dešťových vod

Na stavbu bylo vydáno povolení č.j. DESU/112/016725/26 dne 03.06.2026

II. Stanoví podmínky pro předčasné užívání stavby:

1. Předčasné užívání stavby se povoluje na dobu 1 roku od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, max. do 30.06.2027.
2. Stavebník bude pokračovat v monitoringu podle dokumentu „Aktualizace projektu monitoringu životního prostředí“ (HBH Projekt, 03/2017), který zahrnuje také monitorovací body vztahující se k provozu stavebních objektů záměru „Dálnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták; vybrané stavební objekty“. Tyto body jsou vůči záměru relevantní zejména v oblastech hluku, vodního prostředí a bioty. Monitoring bude zahrnovat nejen rozsah sledování, měření a metodik uvedený v dokumentu, ale také řešení poprojektové analýzy a návrhu případných opatření. Monitoring musí být proveden v časovém rámci definovaném v uvedeném dokumentu, tj. ve třech etapách: před zahájením výstavby, v průběhu výstavby a po uvedení záměru do zkušebního provozu. U každé monitorované složky životního prostředí (v oblasti hluku, vodního prostředí a bioty) bude respektována její stanovená frekvence a délka sledování tak, jak je uvedeno v příslušných kapitolách dokumentu. Případné odchylky nebo změny oproti uvedenému dokumentu budou doloženy vyhodnocením jejich dopadu na vlivy související s tímto stavebním objektem.

3. Stavba podléhá provedení zkušebního provozu. O zkušební provoz požádá stavebník po úplném dokončení stavebních prací pro celý záměr „Dálnice D49, stavba 4901 Hulín-Fryšták“.

Účastník řízení, na nějž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská č.p. 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč

Odůvodnění:

Dne 04.06.2026 podal stavebník žádost o povolení předčasného užívání stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení předčasného užívání stavby.

K žádosti stavebník předložil zejména tyto podklady:

- Dohoda se zhotovitelem - Sdruženi dodatek č.2 ze dne 29.4.2026, platnost do 30.6.2027
- Vyjádření MÚ Holešov ze dne 03.06.2026, HOL-27135/2026/ŽP/Ve,
- Prohlášeni ekologického dozoru dne 04.06.2026 Mgr. Marek Toman
- Souhlas s předčasným užíváním stavby TDS – Ing. Roman Přasličák (vedoucí TDS), Ing. Zdeněk Křiva
- Souhlas s předčasným užíváním stavby AD: Ing. Jan Froněk,
- Informaci o zpracovatel dokumentace pro provádění stavby: Ing. Ivo Fischer, - Viapont s.r.o.
- Potvrzení o převzetí stavebního objektů, Zápis o předání výsledků geodetických prací, Protokol o zkouškách vodotěsnosti stok,
- Souhlas následného majetkového správce s předčasným užíváním stavby – ŘSD Správa Zlín

Stavební úřad vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. Současně s vyrozuměním o zahájení řízení stavební úřad nařídil kontrolní prohlídku stavby na den 16.06.2026. O průběhu kontrolní prohlídky byl sepsán protokol.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

V průběhu řízení neobdržel stavební úřad žádná podání týkající se předmětu řízení.
Stavební úřad vyhodnotil podklady žádosti, provedl kontrolu dodržení podmínek vydaného stavebního povolení č.j. DESU/112/016725/26 ze dne 03.06.2026, a stanovil podmínky pro předčasné užívání stavby. Podmínka č. 1. byla stanovena na základě ustanovení § 236 odst. 1 stavebního zákona. Současně byl stanoven maximální možný termín pro dobu předčasného užívání na základě platnosti dohody se zhotovitelem, a to do 30.6.2027, podle okolností které nastanou dříve.
Podmínka č. 2 je stanovena s ohledem na plnění podmínek vydaného stavebního povolení. Provádění monitoringu podle dokumentu „Aktualizace projektu monitoringu životního prostředí“ (HBH Projekt, 03/2017) musí probíhat kontinuálně. Pokud dokument hovoří o monitoringu po uvedení záměru do zkušebního provozu, považuje stavební úřad předčasné užívání za jeho alternativu a z předběžné opatrnosti ukládá tuto povinnost i v této fázi.
Podmínka č.3 byla stanovena s ohledem na skutečnost, že provádět relevantní měření a zkoušky lze pouze pokud je celá stavba (úsek dálnice) plně dokončena.

Z předložených dokladů stavební úřad zjistil, že předčasné užívání stavby nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby a vzhledem ke sjednaným podmínkám se zhotovitelem stavby a uloženým podmínkám pro předčasné užívání stavby neohrožuje bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí a nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy prostřednictvím Dopravního a energetického stavebního úřadu, Samostatného oddělení staveb pozemních komunikací II. podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být předčasně užívána, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Jiřina Čížková
vedoucí Samostatného oddělení staveb pozemních komunikací II
Dopravní a energetický stavební úřad

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 7 písm. b) ve výši 4000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
HBH Projekt spol. s r.o., IDDS: e5y9wa6
sídlo: Kabátníkova č.p. 216/5, 602 00 Brno 2

dotčené správní úřady
Dopravní a energetický stavební úřad, Samostatné oddělení ochrany veřejného zdraví, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
Městský úřad Holešov, IDDS: x8qbfvu
sídlo: Masarykova č.p. 628, 769 01 Holešov
Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy IV, IDDS: 9gsaax4
sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 10 Praha 10
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, IDDS: 9gsaax4
sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice

ostatní
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, IDDS: uccchjm
sídlo: Muglinovská č.p. 1038/5, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00 Ostrava 2
PORR a.s., IDDS: 5ssfq4h
sídlo: Dubečská č.p. 3238/36, 100 00 Praha 10-Strašnice
Ředitelství silnic a dálnic s. p., IDDS: zjq4rhz
sídlo: Čerčanská č.p. 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc
sídlo: K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1